

1500731-84.2019.8.26.0153

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Luiz Claudio Sartorelli

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... ostentando condenação definitiva por tráfico de drogas (fls. 29/30), ou seja, um (1) ano e dois (2) meses de reclusão e onze (11) dias-multa com valor unitário mínimo.

Na segunda fase, a agravante do crime ter sido praticado contra idoso é neutralizada pela atenuante da confissão.

Na terceira fase, configurada a causa de aumento de pena prevista no § 1º do artigo 155, pois o crime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

1ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500731-84.2019.8.26.0153 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500731-84.2019.8.26.0153

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2305037/2019 - DEL.POL.CRAVINHOS, 4984394 - DEL.POL.CRAVINHOS, 1470/19/407 - DEL.POL.CRAVINHOS, 2305037 - DEL.POL.CRAVINHOS, 1470/19/407 - DEL.POL.CRAVINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO ROBERTO DA SILVA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Claudio Sartorelli

Vistos.

MARCIO ROBERTO DA SILVA está sendo processado pela Justiça Pública do Estado de São Paulo por infração ao artigo no artigo 155 caput e § 1º c.c artigo 61, II, "h", ambos do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 16 de outubro de 2019, de madrugada, na Rua Prudente de Moraes, nº 57, Centro, nesta cidade e comarca, MARCIO ROBERTO DA SILVA, qualificado às fls. 13/14, subtraiu para si, uma bicicleta motorizada, marca Track, pertencente à vítima Romiz Dabul Cury. Segundo consta, nada data dos fatos, aproveitando-se na menor vigilância exercida no período noturno, bem como da facilidade proporcionada

em razão do portão da residência da vítima encontrar-se destrancado, Marcio o levantou, se dirigiu até o quintal da residência e subtraiu a bicicleta motorizada. Na manhã posterior aos fatos a vítima recebeu uma visita e, quando foi atendê-la, notou que seu portão estava levantado. Em seguida, a vítima foi até os fundos de sua residência, momento em que constatou que sua bicicleta motorizada fora furtada durante a madrugada e, na sequência, acionou os policiais militares. Após informar os policiais acerca dos fatos, os mesmos desconfiaram que Marcio poderia ser o autor do fato, pois há várias denúncias no mesmo sentido contra ele. Desse modo, os policiais se deslocaram até a residência de Marcio, onde o mesmo confessou a prática do delito e devolveu a bicicleta da vítima. No entanto, ao avistar a viatura, antes que fosse detido, empreendeu fuga pelo telhado da residência, não sendo mais localizado.

Recebida a denúncia (fls. 39), o réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 68/69). Durante a audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas da acusação (fls. 93), sendo o réu declarado revel (fls. 116). Em memoriais, a representante do Ministério Público requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, enquanto a defesa pleiteou absolvição por insuficiência de provas. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO

A ação merece ser julgada procedente.

A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), auto de exibição e apreensão (fls. 6), auto de avaliação (fls. 10), bem como pela prova oral produzida em juízo.

A autoria é certa.

Na fase policial o réu confessou a prática do furto (fls. 13/14). Trabalhou na residência da vítima e viu a bicicleta no quintal. Tomou uns "goros", ingressou pelo portão eletrônico que estava sem trava e levou a bicicleta, deixando-a em seu quarto. O policial "Marcão" localizou a bicicleta em sua residência.

Em juízo, ainda que regularmente intimado, deixou o réu de comparecer à audiência de interrogatório, sendo declarado revel.

A confissão realizada na fase policial foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares.

O policial militar Marco Antônio Lucas Fortunato relatou que já conhecia a vítima e esta lhe procurou no dia seguinte ao furto, informando-lhe o ocorrido. Soube que o furto ocorreu durante a madrugada e suspeitou do réu, porque este já é conhecido na região, justamente por praticar furtos com o mesmo modus operandi. A vítima ainda se recordou de uma pessoa que havia ido até sua residência fazer uma limpeza na piscina, sendo o suspeito. Foi até a residência do réu, quando estava de folga, e conversou com ele. Ainda ligou para o policial Farias, o qual estava de serviço, informando-lhe os fatos e se poderiam ir até o local prestar apoio. Estava na companhia da vítima quando conversava com o réu, momento que este assumiu a autoria do furto. Todavia, no momento que a viatura virou a esquina da rua, o réu saiu correndo para dentro da residência e saiu pulando os telhados. Com a fuga do réu, conversaram com a tia dele, a qual autorizou o ingresso no imóvel, onde localizaram a bicicleta subtraída, mas o réu logrou êxito na fuga. O furto ocorreu durante a madrugada porque a vítima só teve ciência quando acordou no período da manhã. Não houve prejuízo à vítima.

O policial militar Nilson Farias relatou que o furto ocorreu durante a madrugada, sendo que a vítima informou o policial Fortunato, porque ambos eram conhecidos. Foram acionados pelo Fortunato, quando este se dirigiu até a residência do réu e solicitou apoio. No momento que estavam chegando ao local, o réu empreendeu fuga pelos telhados das residências vizinhas, não sendo possível realizar sua detenção. A mãe do réu permitiu a entrada na residência, onde localizaram a bicicleta da vítima subtraída. O réu já é conhecido na região pela prática de furtos e ainda pelo fato de ser usuário de drogas. Segundo a vítima, o réu já havia lhe prestado serviços em sua residência, retornando posteriormente para efetuar a subtração. Não mais viu o réu pela cidade.

A confissão realizada na fase policial, portanto, foi corroborada pela prova oral colhida durante a instrução, devendo ser realçado que a bicicleta elétrica foi

apreendida no interior da residência do réu.

Também não há dúvida quanto ao furto ter sido praticado durante a madrugada diante da confissão do réu e pelo fato da vítima constatar a subtração da bicicleta pela manhã.

Passo a dosagem das penas.

Na primeira fase da dosimetria, fixo a pena um sexto (1/6) acima do mínimo legal levando-se em consideração que o réu tem maus antecedentes, ostentando condenação definitiva por tráfico de drogas (fls. 29/30), ou seja, um (1) ano e dois (2) meses de reclusão e onze (11) dias-multa com valor unitário mínimo.

Na segunda fase, a agravante do crime ter sido praticado contra idoso é neutralizada pela atenuante da confissão.

Na terceira fase, configurada a causa de aumento de pena prevista no § 1º do artigo 155, pois o crime foi praticado durante o repouso noturno, aumento a pena em um terço (1/3), totalizando um (1) ano, quatro (4) meses e vinte (20) dias de reclusão e catorze (14) dias-multa com valor unitário mínimo. A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. CRIME OCORRIDO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Para a configuração da circunstância majorante do § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime, ou, ainda, que tenha ocorrido em estabelecimento comercial ou em via pública, dado que a Lei não faz referência ao local do crime. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-AREsp 1.746.597; Proc. 2020/0214669-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 17/11/2020; DJE 23/11/2020)"

Ante o exposto e o mais que dos autos consta julgo procedente a ação a fim de condenar MÁRCIO ROBERTO DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de um (1) ano, quatro (4) meses e vinte (20) dias de reclusão e catorze (14) dias-multa com valor unitário mínimo por incurso no artigo 155, caput e § 1º c.c artigo 61, inciso II, "h", ambos do Código Penal.

Levando-se em consideração que o réu tem maus antecedentes (fls. 29/30), incabível a aplicação do disposto no artigo 44 do Código Penal, devendo cumprir a pena privativa de liberdade inicialmente no regime ABERTO.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais de 100 UFESP'S.

Após trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários do convênio DPE/OAB, ofício à Justiça Eleitoral e tornem conclusos para designação de audiência admonitória.

P.R.I.C.

Cravinhos, 10 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA